

4과목 2장 한국금융투자협회 규정

금융투자업자의 설명의무 및 위험고지의무

- 공모로 발행된 파생결합증권을 매매하는 경우 핵심설명서를 추가로 교부해야함
 - 파생결합증권(주식워런트증권 제외)의 경우 구조가 복잡하고 어려워서, 알기 쉽게 정리한 "핵심설명서"를 투자설명서와 함께 교부해야한다.
 - 핵심설명서는 보조자료이므로. 항상 투자설명서와 같이 교부되어야 한다.
- 위험성이 높은 금융투자 상품 거래에 대해서는 설명서 또는 위험고지서를 제공해야함
- 공모 파생결합증권을. 판매한 경우, 분기 1회 이상 공정가액 및 기초자산가격을 제공해야함
- 장내파생상품시장 적격 개인투자자 요건
 - 파생상품교육과정 1시간 이상 사전 이수
 - 파생상품모의거래과정 3시간 이상 사전 이수

금융투자회사의 직원채용 및 복무기준

- 금고 이상의 형을 선고받고 종료/면제 후 5년이 경과하지 않은 경우 채용하지 않을 수 있다.
 - 임직원이 금고 이상 형을 선고받거나 징계처분을 부과한 경우 10영업일 이내에 협회에 보고해야한다.
 - 감봉 이상의 징계로 투자전문인력 자격제재를 부과받은 임직원(퇴직자 포함)은 1개월 이내에 자율규제위원장이 정하는 준법교육을 이수해야한다.

금융투자분석사

- 금융투자분석사는 자신의 금융상품 매매내역을 매월 회사에 보고해야 한다.
 - 담당업종 매매제한
 - 자신이 담당하는 업종에 속하는 법인이 발행한 주식을 매매할 수 없다.
 - 소속회사 분석자료의 매매제한
 - 소속 회사에서 분석자료를 공표한 금융투자상품은 공표 후 24시간 후 매매가 가능하고, 공표일로부터 7일 동안은 공표와 같은 방향으로 매매해야한다.
 - 교육연수
 - 금융투자분석사 개인에게도 이해상충문제 해소를 위해 매매거래제한 및 이해관계고지 의무를 협회 자율규제 차원에서 부과하고 있다
 - 재산적 이해관계 고지
 - 금융투자분석사는 금융투자상품 및 주식매수선택권의 보유가액이 3백만원 이하면 고지하지 않아도 된다.

재산상 이익의 제공 한도

- 재산상 이익 제공 시 사람이나 회사별로 1회당, 연간 한도 규제는 폐지되었다.
 - 재산상 이익을 제공하거나 받은 경우 5년 이상 기록 보관해야 한다.
 - 파생상품 관련하여 추천 등의 방법으로 선정된 동일 일반투자자에게 1회당 제공할 수 있는 재산상 이익은 300만원을 초과할 수 없다.
 - 금전 물품 편익 등을 10억원(최근 5사업연도 합산)을 초과하여 특정 상대방에게 제공한 경우 공시 의무가 있다.
 - 거래상대방만 참석한 여가 오락활동 비용은 금지된다.

- 금융투자상품 및 경제정보 등과 관련된 전산기기 구입과 통신서비스 비용은 금지된다.
- 재산상 이익 기준
 - 매매 활용을 위한 컴퓨터
 - 자체적으로 작성한 조사분석자료
 - 경제적 가치 **3만원** 이하 물품 또는 식사
 - ◆ 접대의 경우 여럿이 공동으로 참석한 경우 전체 소요 경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정
 - **20만원** 이하 경조비 및 조화 화환

계좌관리

- 예탁 자산의 평가액이 **10만원 이하**이고, 최근 **6개월**간 투자자의 매매 거래 및 입출금 입출고 등이 발생하지 않은 계좌는 다른 계좌와 구분하여 통합계좌로 별도 관리 가능
 - 계좌 잔액(잔량)이 0이 된 날부터 **6개월** 경과

고객예탁금 이용료 지급 대상

- 위탁자 예수금
 - 집합투자증권투자자예수금
 - 장내파생상품거래예수금
 - **!!** 현금예탁필요액은 제외 가능
 - 금융투자회사가 투자자예탁금 이용료 지급기준을 제정 또는 변경하고자 하는 경우 시행일 7영업일 전까지 그 내용을 협회에 보고해야한다.

담보가격 산정

- 청약하여 취득한 주식 : **취득가액**
 - 상장주권, ETF : **당일 종가**
 - 공모ELS : 2 이상 채권 **평가사**가 제공한 가격정보를 기초로 **투자매매업자가 산정**한 가격
 - 집합투자증권 : **당일 고시된 기준 가격**
 -

담보증권 제한 (담보불가증권)

- **주식워런트증권**
 - **신주인수권**을 표시하는 것
 - 투자경고종목
 - 예탁결제원에 의무보호 예수 중인 증권

파생결합증권 및 파생결합사채

- 파생결합증권(ELW 제외) 및 파생결합사채의 **만기는 3개월** 이상으로 해야한다.
 - 조기상환조건이 있는 경우에는 최초 조기상환기간을 3개월 이상으로 설정해야 한다.
 - 공모 발행의 경우 발행 당시 기초자산의 유동성이 풍부하도록 조치해야한다.
 - 금융투자회사는 파생결합증권 및 파생결합사채의 발행대금을 헤지자산의 운용에 사용해야 한다

금융투자전문인력

- 협회는 등록 요건을 갖춘 날 또는 최근 업무 수행일 등으로부터 **5년**이 경과하여 전문성 강화 교육을 이룰야 하는 자를 등록 신청하는 경우 등록을 거부할 수 있다.

- 금융투자회사 등의 임직원이 아닌 자를 등록 신청할 경우 거부할 수 있다.
- 파생상품투자권유자문인력
 - 파생상품 및 파생결합증권에 대한 투자권유업무
 - 파생상품 등에 투자하는 특정금전신탁계약의 체결 권유
- 증권투자권유자문인력
 - 집합투자증권 및 파생결합증권을 제외한 증권에 대한 투자권유 또는 투자자문업무
- 펀드투자권유자문인력
 - 집합투자증권에 대하여 투자권유하거나 투자자문업무를 수행

주식을 인수하는 경우 금융투자회사가 주관회사 업무에 제한 받는 경우

- 발행회사 및 이해관계인이 합하여 금융투자회사 주식의 5% 이상 보유한 경우
 - 금융투자회사가 발행회사의 주식 등을 5% 이상 보유한 경우
 - 금융투자회사와 이해관계인이 합하여 발행회사 주식을 10% 이상 보유한 경우
 - 금융투자회사의 임직원이 발행회사 주식을 1% 이상 보유한 경우

주식의 청약 및 배정

- 1인당 청약 한도는 전체 수량의 10% 이내에서 인수회사가 설정한다.
 - 일반청약자에게 25% 이상 배정해야 한다 (유가증권시장, 코스닥 모두 해당)
 - 일반청약자 배정물량의 50% 이상을 일반청약자에게 균등배정방식으로 배정해야 한다.
 - 우리 사주 조합원에게 20% 배정해야 한다. (코스닥은 제외)

금융투자회사의 약관 운용

- 금융투자회사는 약관을 제정 또는 변경하는 경우 제정 또는 변경일로부터 7일 이내에 금융위 및 협회에 보고해야 한다.
 - 협회의 약관 변경 통보를 받은 금융투자회사가 해당 약관의 내용을 변경하지 않는 경우 협회는 이를 금융위에 보고해야 한다.
 - 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 한 외국집합투자증권의 매매거래에 관한 표준약관은 수정하여 사용할 수 없다.
 - 약관 내용 중 고객의 권리 또는 의무와 관련 없는 사항을 변경하는 경우도 협회에 사후 보고해야 한다.

조사분석자료

- 금융투자회사는 “자신이 발행한 금융투자상품” 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제 공하면 안됨
 - 조사분석자료 : 주권의 모집 매출과 관련된 조사분석자료는 그 계약체결일부터 최초 상장 후 40일 이내에 공표 제공할 수 없다.
 - 예외적 허용
- 조사 분석 자료의 내용이 직간접으로 특정 금융투자상품의 매매를 유도하는 것이 아닌 경우
 - 조사분석자료의 공표로 인한 매매유발이나 가격변동을 의도적으로 이용했다고 볼 수 없는 경우
 - 해당 조사분석자료가 이미 공표한 조사분석자료와 비교하여 새로운 내용을 담고있지 않은 경우
- 증권 모집 또는 매출과 관련된 계약체결일로부터 그 증권이 최초 상장된 후 40일 이내에

그 증권에 대한 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공하는 행위는 금지

- 조사분석자료 작성담당자에 대하여 일정한 기업금융업무와 연동된 성과보수를 지급하는 행위는 금지
 - 성과보수 연동이 금지되는 기업 금융업무
 - ◆ 인수업무
 - ◆ 모집사무매출주선업무
 - ◆ 기업의 인수 및 합병의 중개주선 또는 대리업무
 - ◆ 기업의 인수합병에 관한 조언업무
 - ◆ 사모집합투자기구 집합투자재산 운용업무
 - ◆ 프로젝트 금융의 자문 주선업무

투자광고

- 협회의 투자광고 심사결과에 이의가 있는 경우 심사결과 통보서 받은 날부터 7영업일 이내에 협회에 재심사 청구가 가능하다.
 - 재심사를 청구한 투자광고는 자율규제위원회에서 심사한다.
 - 자율규제위원회의 심사결과에 대해서 다시 재심사를 청구할 수 없다.
 - 협회는 금융투자회사가 투자광고의 심사를 청구하는 경우 심사수수료를 징구할 수 있다.
 - 의무표시 사항
 - 인터넷 배너를 통한 투자광고의 경우 위험고지내용이 3초 이상 보일 것
 - TV 등 영상매체를 이용한 투자광고의 경우 1회당 투자광고 시간의 1/3 이상 위험고지 내용을 시청할 수 있도록 할 것
 - A4기준 9포인트 이상, 신문전면광고의 경우 10포인트 이상 활자체를 사용할 것
 - 금지행위
 - 사모의 방법으로 발행하거나 발행된 금융투자상품에 관한 내용을 표시하는 행위는 금지되나, **전문투자형 사모펀드**의 투자광고는 허용된다.
 - 여러 신탁재산을 집합하여 운용한다는 내용을 표시하는 행위는 금지된다.

유사해외통화선물(FX마진)

- 금융투자회사의 명의로 투자자의 계산으로 거래해야 한다.
 - 원화를 제외한 이종 통화 간 환율 변동을 이용하여 시세차익을 추구하는 거래이다.
 - 거래 단위 당 미화 1만 달러 이상의 위탁 증거금이 필요하다
 - 위탁증거금의 50% 이상의 미화가 최저 유지 증거금이다.

신탁업

- 신탁 설정시기는 금전을 신탁하는 경우 금액이 납입되는 날, 금전 외의 재산을 신탁하는 경우 소유권이 이전되는 날이다.
 - 신탁의 해지는 신탁 계약에 따라 금전이 지급되는 날에 해지 처리가 된다.
 - 협회는 신탁 관련 회계처리 업무에 대한 모범 기준을 제정할 수 있다.
 - 신탁 회사는 신탁 재산을 운용함에 있어서 업무의 일부를 제 3자에게 위탁할 수 있다.

투자일임회사의 수요예측 참여

- 투자일임재산(또는 신탁재산)으로 수요예측 참여 (투자일임계약 체결한 투자자 조건)
1. 기관투자자일 것 (투자일임회사는 제외)
 2. 이해관계인 등이 공모주식 배정금지 대상에 해당되지 않을 것
 3. 투자일임 계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상

일 것

- 고유재산으로 수요예측 참여
 - 투자일임회사의 투자일임업 등록일로부터 2년 경과하고, 운용하고 있는 전체 투자일임 자산 평가액이 50억원 이상일 것